



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

נציגות הבית המשותף של מגדל "אפטאון" מרחוב הרב
ניסנבאום יצחק 37 בת ים

תובעת

באמצעות עו"ד באומל עירד ועו"ד יונה זהבי
המרד 29, תל אביב - יפו

נגד

נתבעים

1 קבוצת אהרוני מ.א יזום והשקעות בע"מ

2 נ.ר. אהרוני ובניו שיווק מוצרי בניה בע"מ

3 אהרוני משה

4 אהרוני עופר

5 פרידמן-אהרוני נגה

באמצעות עו"ד שמראל טל
רחוב אריאל שרון 4 גבעתיים (מגדל השחר קומה 17)

פסק דין

1. בית הראוי להירשם כבית משותף שחלקו משמש כמגדל מגורים וחלקו משמש כיחידות מסחריות – האם היחידות המסחריות המצויות תחת מגדל המגורים מחויבות להשתתף בהוצאות שמוציאה נציגות מגדל המגורים לשם תחזוקת המגדל כולו? זאת השאלה העיקרית המצריכה הכרעה בפסק דין זה. אך כפי שיפורט להלן, שאלה זו מעוררת אף את סוגית מעמדה של התובעת להגיש את התביעה דנא.

תמצית העובדות וטענות הצדדים

2. ענייננו בבית הראוי להירשם כבית משותף ברחוב יצחק ניסנבאום 37 בת-ים, הידוע כגוש 7129 חלקה 134 (להלן: **הבית**). הבית הוא פרויקט מורכב הכולל שלושה מבנים עיקריים: מבנה בן 47 קומות המשמשות למגורים ותחתיו יחידות מסחר (להלן ולצורך הנוחות יכונה: **מגדל המגורים** או **המגדל**); מגדל משולב למגורים, משרדים ומסחר בן 29 קומות;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומבנה נוסף המשמש כמרכז מסחרי בן 2.5 קומות. כמו כן לבית 6 קומות של מרתפי חניה ומחסנים המשמשים את כלל בעלי הדירות, המשרדים ויחידות המסחר. יצוין כבר כעת כי הפרויקט נוהל עם אכלוסו על ידי חברה מתחזקת אחת לכל הפרויקט (יחידות מסחריות ומגורים), אך בשלב מסוים ניהולו של מגדל המגורים הופרד והוא מתנהל כיום על ידי חברת ניהול נפרדת מזו המנהלת את השטחים המסחריים.

3. נציגות מגדל המגורים הגישה תביעה כנגד הנתבעים, שהם היזמים של הפרויקט, בעלי דירות במגדל וכן הבעלים של היחידות המסחריות בפרויקט, בה עתרה לחייבם לשלם לה סך של 116,207 ש"ח עבור חלקן של יחידות המסחר המצויות תחת יחידות המגורים במגדל המגורים בהוצאות ניהול המגדל בעבור השנים 2020-2021 לפי חישוב שטח של כ- 310 מ"ר. על פי הנטען, יחידות אלו מהוות חלק בלתי נפרד ממגדל המגורים ועל כן הנתבעים מחויבים להשתתף בדמי אחזקת המגדל כיתר בעלי הדירות. עוד נטען, כי הנתבעים ייחדו לעצמם חלקים מקומת הלובי של המגדל וסגרו אותם לשימוש הייחודי (לצורך מסחרי), וזאת בהסתמך על חוות דעת מודד מטעם התובעת. על כן התבקש להורות לנתבעים לשלם לתובעת דמי ניהול גם בגין שטחים אלו שהוצאו לטענתה מהרכוש המשותף של המגדל.

4. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי השטחים מושא כתב התביעה אינם מהווים חלק ממגדל המגורים אלא הם חלק מהאגף המסחרי של הפרויקט. בהקשר זה נטען כי הבית ראוי להירשם כבית **מורכב** המחולק בין אגף מסחר לאגף המגורים וחובת ההשתתפות בהוצאות תחזוקת הבית אמורה להתחלק בין בעלי הדירות/נכסים שבאותו מבנה או האגף של הבית המורכב. כך נטען כי אומנם השטח שבמחלוקת מצוי מבחינה טכנית תחת מגדל המגורים, אך יש לראות בו אגף נפרד ממגדל המגורים המתחזק את עצמו בנפרד ממגדל המגורים. ראיה להיותו נפרד היא העובדה שלכל אחד מהנכסים המסחריים קיים שביל ייעודי עם כניסה נפרדת מבחוץ ולא דרך לובי מגדל המגורים. כמו כן, נטען כי הנכסים המסחריים מתנהלים בנפרד ממגדל המגורים וחברת הניהול של מגדל המגורים כלל אינה מספקת לנכסים המסחריים שירותים כלשהם. הפרדה זו בין אגף המגורים לאגף המסחרי קיימת מזה שנים, וגם נכונה יותר מבחינה כלכלית וניהולית, ועל כן, אין לראות בשטח המסחרי תחת דירות המגורים חלק ממגדל המגורים. כמו כן, הנתבעים הכחישו את טענת התובעת כי הם נכסו לעצמם חלקים מהרכוש המשותף.

5. בכתב התשובה מטעם התובעת נטען, בין היתר, כי השטחים שבמחלוקת הם חלק ממגדל המגורים, וקיימות מערכות משותפות המשמשות את מגדל המגורים ואת היחידות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המסחריות שהגישה הישירה אליהן היא מתוך אותם שטחים מסחריים. העובדה כי היחידות המסחריות לא עושות שימוש בשטחים המשותפים או בשירותי הניהול של מגדל המגורים אין בה כדי לפטור אותן מתשלום עבור הוצאות תחזוקת המגדל. עוד נטען, כי מאחר שהבית אינו רשום כבית משותף, ומאחר שאין התייחסות לנושא זה בחוזי המכר של היחידות השונות או בכל מסמך אחר, יש לראות את השטחים המסחריים כחלק בלתי נפרד ממגדל המגורים ולחייבם בחלקם היחסי בהוצאות שמוציאה נציגות המגדל. לו רצו הנתבעים, יזמי הפרויקט, להפריד את האגף המסחרי המצוי תחת מגדל המגורים ממגדל הדירות היו מציינים זאת בהסכמי המכר ובתוכניות. משלא עשו כן, מדובר בבית משותף אחד.

6. למען שלמות התמונה יצוין כי בין הצדדים תלויות ועומדות תביעות רבות ולתביעה דנא קדמה תביעה זהה בתיק 4/250/2020. ביום 4.8.2021 הגיעו הצדדים להסכם פשרה בתביעה הראשונה, כאשר לעניין המחלוקת בין הצדדים בשאלת ההוצאות עבור השטח המסחרי נקבע כי הנושא יידון במסגרת הליך גישור שלא יצא אל הפועל בסופו של דבר (ראו: החלטתי מיום 21.3.2022).

ההליכים הדיוניים

7. ביום 1.10.2024 התקיים דיון מקדמי בתביעה, והתיק נקבע לדיון הוכחות.

8. ביום 6.2.2025 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקרו מטעם התובעת הגב' אולגה טפרדוחלבוב, חברת נציגות הבית המשותף (להלן: **אולגה**) ומר דור בן נתן, המודד שנתן את חוות הדעת מטעם התובעת (להלן: **המודד**). מטעם הנתבעים נחקרו הגב' רנא ח'טיב, סמנכ"לית תכנון בקבוצת אהרוני, מר אלון מורד, סמנכ"ל הנדסה בקבוצת אהרוני וכן מר ניב אהרוני שמשמש כסמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת אהרוני. יצוין כי הצדדים מיקדו את טיעוניהם במסגרת הליך ההוכחות במסמכים משפטיים ותכנוניים התומכים בגרסתם כלהלן; התובעת שמה יתבה על הסכמי המכר שנחתמו עם בעלי הדירות (להלן: **הסכמי המכר**) כאשר לטענתה, הסכמי המכר אינם קובעים הפרדה ניהולית בין הדירות במגדל לקומת המסחר שמתחת למגדל. מנגד, הנתבעים תמכו את טיעוניהם בהוראות התב"ע החלה על המקרקעין - תכנית בי/490 (להלן: **התב"ע**) ובהיתרי הבנייה לפרויקט אשר לטענתם הציגו את ההפרדה בין אגפי המסחר ואגפי המגורים, שבאו לטענתם לידי ביטוי גם במסמכי הבקשה לרישום הבית המשותף שהוגשה לרישום בחודש ינואר 2025.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בסיום הדיון הצדדים סיכמו טיעוניהם בעל-פה.

סיכומי הצדדים

10. בסיכומיה, טענה התובעת כי יש להתמקד במיקום הפיזי של שטחי המסחר המצויים תחת מגדל המגורים וכן בעובדה שיחידות המסחר עושות שימוש במתקני מגדל המגורים. כן טענה כי משעה שהנתבעים לא מילאו את חובתם בהתאם לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן: **חוק המכר**) ולא קבעו במסגרתם של הסכמי המכר הפרדה בעניין ההשתתפות בהוצאות הבית, הרי שהדבר פועל לרעתם וכל עוד הבית לא נרשם כבית משותף הכולל תקנון מוסכם - על הנתבעים לשאת בהוצאות שהוציאה נציגות המגדל בעבור חלקן היחסי של יחידות מסחריות אלה.

11. הנתבעים טענו מנגד כי השאלה המשפטית המצריכה הכרעה היא האם הנכסים תחת מגדל המגורים הם חלק מאגף שאמור להירשם כאגף המגורים או חלק מהאגף המסחרי. לטענתם, מסמכי התב"ע וההיתרים ואף הסכמי המכר מתיישבים היטב עם הטענה כי אותם שטחים הם חלק בלתי נפרד מהאגף המסחרי על אף שהם מצויים תחת מגדל המגורים. נטען כי רציונל זה גם קיבל ביטוי בהסכמי המכר. כמו כן, נטען כי ההפרדה תואמת להוראות הדין שמכיר בקיומם של בתים מורכבים גם ביחס לחלקים המצויים פיזית באותו קונטור של המבנה. לטענת הנתבעים אין כל משמעות לעובדה כי האגף המסחרי עושה שימוש במערכות המשותפות לו ולדירות המגורים שכן ניתן למצוא מנגנון שמחלק את הוצאות תחזוקת אותן מערכות. לטענתם, בהתאם להוראות התב"ע התנאי להיתר הוא מינוי חברת ניהול אחת לכל הפרויקט.

ההליכים הדיוניים לאחר הסיכומים

12. לאחר סיכומי הצדדים ובעת כתיבת פסק הדין התרשמתי כי קיים ספק ביחס למעמדה של התובעת וסמכותה לגבות את הוצאות מגדל המגורים בלבד שעה שמדובר בבית משותף שטרם נרשם וכפי שיבואר באריכות להלן. אציין, כי כבר בסיום דיון ההוכחות הבעתי בפני הצדדים, מחוץ לפרוטוקול, את הקושי בתביעה בשל מעמדה של התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. נוכח האמור זימנתי את הצדדים לדיון תזכורת לאחר הסיכומים ליום 23.3.2025 בו פרסתי בפני הצדדים את השיקולים לדחיית התביעה. בסיום הדיון המלצתי לתובעת למחוק את תביעתה בהסכמת הצד שכנגד ללא הוצאות, אך התובעת עמדה על תביעתה בטענה כי מדובר בשינוי בדיעבד של גדר המחלוקת בין הצדדים.

14. ביום 26.3.2025 הגישה התובעת "בקשה לעיכוב ביצוע" במסגרתה התבקש שלא ליתן פסק דין עד להכרעה בערעור שתגיש. הבקשה נדחתה בהחלטתי מאותו היום, אך אפשרתי לצדדים להשלים טיעוניהם ולקיים דיון נוסף ככל שיחפצו בכך.

15. ביום 7.4.2025 הוגשה השלמת טיעון מטעם הנתבעים בה נטען כי במסגרת הליך מקביל שהתנהל לפניי פירטו בהרחבה אודות הליך בחירת הנציגות במסגרת אסיפה כללית משנת 2019 ומינוי הנציגות אשר פקע כבר בשנת 2020. זאת, במיוחד על רקע העובדה שאותה נציגות פיטרה על דעת עצמה את החברה המתחזקת של הפרויקט כולו עם אכלוסו של הבית, חברת נכסי אריאל (להלן: **חברת אריאל**), ולא מינתה חברה מתחזקת תחתיה. כמו כן הנתבעים חזרו וטענו כי מאחר שהבית טרם נרשם כבית משותף יש לראות ביחידות הנתבעים חלק מהאגף המסחרי כפי שיירשם בעתיד, וזאת אף כפי שועלה מחומר הראיות שבתיק דנא.

16. ביום 22.4.2025 הוגשה השלמת טיעון מטעם התובעת בה נטען כי הדין אינו מכיר במצב של העדר נציגות, ועל כן משעה שהנתבעים מודים כי מאז אכלוס הפרויקט אין "נציגות על" הרי שיש להכיר בתובעת כנציגות הזכאית להגיש תביעה נגד הנתבעים. בנוסף, ביקשה הנתבעת למחוק חלקים מהשלמת הטיעון מטעם הנתבעים המהווים לטעמה הרחבת חזית אסורה. התובעת דחתה את הטענה כי היא פיטרה את חברת נכסי אריאל, ולטענתה חברת נכסי אריאל הסתלקה מהפרויקט בשל התנהלות הנתבעים. התובעת אף ביקשה לקיים הליך הוכחות משלים בו תחקור את הנתבע משה אהרוני בנוגע לנושאים העובדתיים שבמחלוקת בראשם סיבת עזיבת נכסי אריאל את הפרויקט.

17. בתשובה להשלמת הטיעון מטעם התובעת, חידדו הנתבעים כי אין מחלוקת עובדתית על כך שקיימת נציגות נפרדת למגדל המגורים, אלא שאין לה סמכות לנהל בעצמה את מגדל המגורים ויחידות המסחר תחתיו, ולגבות את דמי הוצאות המגדל, מאחר שהפרויקט כולו אמור להתנהל על ידי חברת ניהול אחת. הנתבעים התנגדו לחקירת הנתבע משה אהרוני בטענה כי מדובר במקצה שיפורים שאינו רלוונטי לשאלה המשפטית העומדת במוקד הדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. חרף עמדת הנתבעים, בהחלטתי מיום 30.4.2025 אפשרתי לתובעת לחקור את הנתבע משה אהרוני, וביום 14.5.2025 התקיים דיון בו נחקר מר אהרוני ביחס להסכמי המכר שנחתמו עם בעלי הדירות ובעניין מינויה והסתלקותה של חברת נכסי אריאל. לסופו של הדיון נקבע שהצדדים יהיו רשאים להגיש סיכומים משלימים.

19. לצורך שלמות התמונה יצוין כי התובעת הגישה ערעור על החלטתי מיום 23.3.2025 כמפורט לעיל, שנמחק בהתאם להמלצת ערכאת הערעור.

סיכומים משלימים מטעם הצדדים

20. סיכומי התובעת הוגשו ביום 3.6.2025 ובמסגרתם נטען בין היתר כי לא היה בסמכותי להעלות מיוזמתי טענה משפטית שלא עלתה על ידי הצדדים במסגרת ההליך. נטען כי הטענה שהועלתה על ידי המותב "נגועה במניעים זרים" כלשון התובעת. לגופו של עניין נטען, שהטענה בדבר העדר מעמד לתובעת נוגדת לכלל לפיו הדין אינו מכיר בהעדרה של נציגות, מה עוד שההסתמכות על התב"ע בהקשר זה שגויה עקרונית. בהקשר זה נטען כי לא ניתן להסתמך על הוראות תכנוניות במסגרת התב"ע על מנת לגרוע מסמכותה של הנציגות. כמו כן, הטענה בדבר החובה להתנהל עם קופה אחת ביחס לפרויקט כולו נסתרה בעדותו של הנתבע משה אהרוני במסגרת החקירה המשלימה וכן מכוח הסכם הניהול שצורף למוצגי התובעת מהם עולה שהבית אמור להתנהל על ידי שלוש חברות ניהול.

21. בסיכומי הנתבעים מיום 3.7.2025 חזרו הנתבעים על טענתם כי המחלוקת המשפטית ביחס למעמדה של התובעת נדונה, למעשה, לאורך ההליך. זאת, שכן לאורך כל ההליך נטען על ידי הנתבעים שהתובעת אינה רשאית לגבות דמי ניהול מהקומה התחתונה המהווה חלק מהיחידות המסחריות. בעניין זה אף נטען שספק אם התובעת מהווה את הנציגות של בעלי הדירות וכל שכן היא אינה יכולה להיות הנציגות של הפרויקט כולו. כמו כן, הנתבעים דחו את הטענה בדבר העדר נציגות לפרויקט מאחר שבהתאם לתב"ע אמורה להתקיים נציגות אחת לכל הפרויקט לה קופה אחת לניהול כל האגפים. חרף העובדה שהפרויקט אמור היה להתנהל על ידי חברת ניהול אחת, התובעת היא זו שסילקה את חברת נכסי אריאל מניהול הפרויקט, ועל דעת עצמה מינתה חברת ניהול למגדל המגורים, ומטעם זה בלבד יש לדחות את התביעה.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. אקדים מסקנה לדיון ואומר כי דין התביעה להידחות. הטעם העיקרי העומד בבסיס דחיית התביעה הוא שמדובר בבית שאמור להירשם כבית משותף אחד, ולא מצאתי כי התובעת המתיימרת להיקרא – "נציגות מגדל המגורים", היא בעלת מעמד של נציגות כהגדרתה בסעיף 69 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) הזכאית לגבות את דמי אחזקת הבית המשותף או להגיש תביעה בשם בעלי הדירות בבית.

23. עוד בטרם יפורטו נימוקיי, אדרש לטענת התובעת כי מדובר בהרחבת חזית המונעת דחיית התביעה על בסיס טענה זו. ראשית, הבסיס לדחיית התביעה הוא בסיס משפטי, הנובע מטענות עובדתיות ומשפטיות שטענו הנתבעים ביחס לסטטוס החוקי של הבית, כפי שאף השתקף בסיכומי הנתבעים בתום דיון ההוכחות (פרוטוקול מיום 6.2.2025, עמ' 28 שורות 26-27), והערכאה הדיונית רשאית להעלות כל קביעה משפטית אף שלא נטענה על ידי מי מהצדדים (ראו: דנ"א 2390/19 **סיטון נ' עג'אם**, בפסקה 6 להחלטה והאסמכתאות שם (28.5.2019)). שנית, הצדדים הוזמנו לדיון בו שטחתי בפניהם את המצב המשפטי ואף ניתנה להם הזדמנות מלאה להתמודד עם הטענה הן במסגרת טיעונים בכתב והן במסגרת שני דיונים שנערכו בעל פה (ראו: רע"א 4179/20 **בסט קאר חברה לשירותי רכב בע"מ נ' אי. די. איי חברה לביטוח בע"מ**, בפסקה 7 לפסק דינה של השופטת וילנר (18.11.2020)). תירה מכך, גם אם הטענה המשפטית לא הייתה עולה באופן מובהק מעובדות המקרה ומטיעוני הצדדים, "דרישת הצדק" אינה מאפשרת התעלמות מקושי משפטי זה שעניינו העדר סמכותה החוקית של התובעת (ראו: רע"א 2401/21 **סאמי ג'אעוני נ' נחלת שמעון בע"מ**, בפסקה 11 לפסק דינו של השופט סולברג (1.3.2022); ראו פרוטוקול הדיון מיום 23.3.2025). ראו גם סמכות המפקח על רישום מקרקעין בסעיף 75 לחוק המקרקעין לסטות מסדרי הדין והראיות.

24. משעה שמצאתי כי דין הטענה הדיונית שבפי התובעים להידחות, אפנה לדון בתביעה לגופה.

המסגרת הנורמטיבית

נושא התביעה – סעיף 58 לחוק המקרקעין

25. ענייננו בתביעה לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, הקובע כך:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, הכול בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

סעיף 58(א) לחוק קובע את אופן החלוקה לעניין החזקת הרכוש המשותף "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף". ואולם, על פי הפסיקה, רשאים כלל בעלי הדירות בבית המשותף לקבוע מפתח שונה מזה הקבוע בחוק (ראו לדוגמה: ע"א (חי') 1688/00 **נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך**, בפסקאות 13-16 (4.3.2022); עש"א (מרכז) 28025-12-23 **דמול נ' מיקדן אם** – 1 (2002) **בע"מ**, בפסקאות 61-62 (30.6.2024)).

26. עוד יצוין כי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין חלות גם על בית שטרם נרשם כבית משותף אך הוא ראוי להירשם ככזה מכוח סעיף 77 לחוק המקרקעין.

מינוי נציגות והכרזה על בית מורכב בבית הראוי להירשם כבית משותף

27. משעה שעסקינן בבית הראוי להירשם כבית משותף, ואין מחלוקת על כך בין הצדדים, עולה שאלת מעמדה של הנציגות התובעת. סעיף 15(א) לתקנון המצוי (החל על הבית מכוח סעיף 77 לחוק המקרקעין), קובע את דרך בחירת הנציגות לבית. בסעיף נקבע כי האסיפה הכללית של הבית מורכבת מכלל בעלי הדירות בבית (סעיף 5(א) לתקנון המצוי). יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 77 לחוק המקרקעין, קיימת סמכות למפקח למנות נציגות זמנית עד למינוי נציגות קבועה לבית, וזאת בהתאם להמלצה של הבעלים של מחצית הדירות, ובהעדר המלצה כאמור רשאי המפקח למנות נציגות בהתאם לשיקול דעתו.

28. במקביל להוראות חוק המקרקעין ביחס לבית שטרם נרשם כבית משותף, חלות על הבית גם הוראות סעיף 6 לחוק המכר הקובעות כך (ההדגשה שלי – א"ש):

"6(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה העניינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
- (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו;
- (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
- (5) כל ענין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3(א).
- (ב) **מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א)**
יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון
המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף".

מהוראות סעיף זה עולה, כי הוראות הסכמי המכר גוברות על הוראות התקנון המצוי, לרבות בכל הנוגע לשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף. ואולם, ככל שהסכם המכר שותק ביחס לאחד או יותר מהעניינים המנויים בסעיף 6(א) לחוק המכר, יחולו בנושאים אלו הוראות התקנון המצוי. עוד יצוין כי על פי הפסיקה חלות על המוכר או היזם חובות יידוע מוגברות ביחס להוראות שבחוק המכר במיוחד בכל הקשור להוצאות חלקים מהרכוש המשותף כאמור בסעיף 6(1) לחוק המכר (ראו: ע"א 6421/21 **יעקב וידר נ' סא"ל משכנות הארץ בע"מ**, בפסקה 10 (09.05.2023); ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "זוזב נכסים בע"מ**, פסקה 15 לפסק דינה של כב' הנשיאה מרים נאור (20.11.2016)).

29. בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין, כאשר בית משותף בנוי מאגפים נפרדים שלכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים – בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון כי לגבי אגפים נפרדים תתקיים אסיפה כללית ונציגות נפרדת. בהעדר תקנון מוסכם, סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין מקנה סמכות למפקח לקבוע את התנהלות הבית המורכב, לרבות קביעה כי תתקיים אסיפה נפרדת ונציגות נפרדת לאגפים שונים "אם הוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן" (ראו: רע"א 2575/18 **יעקבסון נ' לוין** (25.3.2019)), וזאת רק לאחר שמיעת כל הצדדים הנוגעים לכך (ע"א (ירושלים) 6217-05 **מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים**, בפסקה 21 (7.6.2006) (להלן: **עניין מפעלי בני ברית**); תיק (המפקח על המקרקעין חיפה) 263-19 **מרגלית נ' ליברמן**, בפסקה 51 (21.12.2020)).

30. הנה כי כן, הנחת המוצא בבית שאינו רשום כבית משותף היא שכל עוד לא נקבע במפורש אחרת בהסכמי המכר או בתקנון המוסכם שנרשם לבית, וכל עוד המפקח על רישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרקעין לא הכריזו עליו כבית מורכב, הרי שמדובר על בית משותף אחד אפילו אם מבחינה פיזית הוא מורכב מאגפים שונים.

המיושם לענייננו

31. אין מחלוקת כי הבית מושא ההליך טרם נרשם כבית משותף, והוא מורכב ממספר מבנים או אגפים. לבית גם טרם נרשם תקנון מוסכם כך שגם לא מתקיים האמור בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין.

32. מעבר לכך, בהליך שמתקיים בפניי לא עתרו הצדדים להפעלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריז על הבית כבית מורכב בהתאם לסעיף 59(ב) לחוק המקרקעין (ראו בסיכומי הנתבעים עמ' 27 שורה 23 לפרוטוקול), ואף לא צורפו להליך כל בעלי הדירות כפי שמתבקש בהליך מעין זה (עניין **מפעלי בני ברית**, בפסקה 21). על כן, אין בסמכותי לבחון את הבית ולהורות האם הוא ראוי להתנהל כבית מורכב על כל המשתמע מכך.

33. בנוסף, כפי שאראה להלן – מעיון בחוזי המכר עולה כי לא נכללה בהם הוראה בדבר רישום הבית כבית מורכב בעת רישום הבית כבית משותף. כמו כן, גם מהתב"ע החלה על המקרקעין עולה כי דמי האחזקה צריכים להיות מופקדים לקופה משותפת אחת תחת ניהול אחד של כל הפרויקט, וזאת בניגוד להפרדה דה פקטו שביצעה התובעת.

הוראות הסכמי המכר

34. עיון בהסכם המכר של הדירות במגדל, שנוסח על ידי הנתבעים, בעלי היחידות המסחריות ויזמי הפרויקט, מעלה כי אין בו כל התייחסות לעניין אופן חלוקת הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ואין בו כל הוראות הקובעות הפרדה בין החלק המסחרי לבין דירות המגורים במגדל בכל הנוגע להוצאות התחזוקה.

35. לענייננו, יש לפנות להוראות סעיף 12.7 להסכם המכר בו נקבע כי המוכר יהיה רשאי לרשום תקנון מוסכם שיכלול בין היתר הוראות בנוגע לחלוקת הוצאות התחזוקה וזו לשונו:

"12.7 המוכר יהיה רשאי לרשום תקנון מיוחד לבית המשותף, בהתאם לסעיף 62 לחוק המקרקעין, ולכלול בתקנון, בין היתר, הוראות שתבואנה לקבוע ולהסדיר את היחסים בין בעלי היחידות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף, שמירת אופיו הייחודי של הפרויקט, הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם ליחידות מסוימות, הוראות בדבר האחזקה והתיקון של הרכוש המשותף או של הרכוש הצמוד ליחידות מסוימות וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך, וכן הצמידויות הנזכרות בסעיף 12.2 לעיל, הזכויות לרכוש המשותף ואופן השימוש בו..."

לשלמות התמונה אביא את לשון הוראת סעיף 12.2 המוזכר בסעיף 12.7 להסכם המכר:

"12.2 המוכר יהיה רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו, את חלקי הפרויקט המיועדים לשימוש משותף של כלל המחזיקים בבניין או של חלקם ואת יעודם, ושטחים אלה יהיו את הרכוש המשותף של הבית המשותף (להלן: "הרכוש המשותף"). כן יהיה המוכר רשאי לקבוע ולהקנות זכויות בכל השטחים שבפרויקט, פרט לשטחים שייקבעו על ידו כרכוש משותף, למי שימצא לנכון ולא תהיה לקונה כל זכות התערבות או התנגדות לכך, בתנאי שהמוכר לא ישנה את שטח הנכס גופא".

העולה מלשון סעיף 12.7 להסכם המכר כי במסגרת הסכם המכר המוכר אמנם הוסמך על ידי הקונים לרשום תקנון מוסכם, אך הוראותיו הספציפיות של אותו תקנון לרבות באשר לאופן נשיאת ההוצאות נעדרות מן ההסכם.

36. גם מפרט המכר שבהסכם קובע בסעיף 9.4.2 כי "שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ושטח פרטי פתוח משותף לבניינים ובשירותים המחויבים בקשר אליו: כפי שייקבע בתקנון הבית המשותף לפי החלטת החברה ושיקול דעתה הבלעדי ובהתאמה קרובה ככל האפשר לחוק המקרקעין" – דהיינו, הנתבעים (המוכרים) דחו את ההחלטה ביחס לחלוקת התשלומים למועד הקביעה בתקנון המוסכם ולא קבעו דבר בעניין זה במסגרת הסכמי המכר. כל אלה מחזקים את הקביעה כי אין בהוראות ההסכם כדי ללמד על אופן חלוקת הוצאות הבית המשותף או על אופן ניהולו ביחס שבין יחידות המסחר לדירות במגדל המגורים.

37. בנוסף, אין כל הוראה בהסכם המכר או במפרט (שצורפו כנספחים למוצגי התובעת) המורה על כך שתקום נציגות נפרדת למגדל המגורים, ויתרה מכך – בסעיף 9.4.3 למפרט נקבע כי סדר קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית ייקבע לפי התקנון ולפי החוק בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. אשר על כן, בשים לב להוראות החוק ובהיעדר הוראה ברורה ומפורשת בהסכמי המכר על נספחיהם, על כלל בעלי הדירות והיחידות המסחריות לשאת במשותף בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף כולו. משכך, כל בעלי הדירות והיחידות המסחריות אמורות היו לשלם את הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף לקופה משותפת אחת.

הוראות התב"ע

39. בהוראת התב"ע החלה על המקרקעין נקבע בסעיף 6.7 כי תנאי לאכלוס יהיה בין היתר "הקמת חברת ניהול שתפקידה יהיה ניהול משותף כולל אחזקת בניין המגורים ובניין המשרדים לתקופה שלא תפחת מ-15 שנים..."

40. עוד יצוין שהוראה זו אף באה לידי ביטוי בסעיף 13.1 להסכם המכר, שחייב את בעלי הדירות לחתום על הסכם ניהול עם חברת ניהול שתמונה על ידי המוכרים (הנתבעים).

אין מעמד חוקי ל"נציגות מגדל המגורים"

41. לאור האמור לעיל, הבית מושא ההליך הוא בית הראוי להירשם כבית משותף אחד באמצעות נציגות אחת. על כן, בהעדר הוראה תקנונית או החלטה שיפוטית הקובעת אחרת, אין תוקף חוקי לתובעת הפועלת כ"נציגות מגדל המגורים", שכן הבית על כל יחידותיו אמור להתנהל כבית אחד עם נציגות אחת. על כן, אין תוקף להחלטות שהתקבלו על ידי בעלי הדירות במגדל המגורים במנותק מיתר יחידות הבית במסגרת אסיפה שקיימו עם עצמם, וגם אין תוקף לבחירתם כנציגות אשר תייצג את עצמם (ראו: תיק (מפקח על רישום מקרקעין רחובות) 3/510/2024 **נציגות בעלי יח' מסחריות במתחם מטרו ברח' פאול גרונינגר 4 ראשל"צ נ' נציגות בעלי יח' משרדים במתחם מטרו ברח' פאול גרונינגר ראשל"צ** (10.3.2025) (להלן: **עניין פאול גרונינגר**)).

42. ואכן, אין מחלוקת כי עם אכלוס הבית המשותף בינואר 2019 מונתה חברת ניהול אחת לבית, היא חברת נכסי אריאל, ששימשה כגוף מתחזק של הבית, שתפקידה היה לנהל את כל הבית ללא הפרדה בין יחידות או אגפים שונים. למעשה, מוסכם על הכל שעם אכלוסו של הבית הצדדים ניהלו את כל יחידותיו במשותף, באמצעות חברת אריאל. התנהלות זו עולה בקנה אחד עם הוראות התב"ע והסכמי המכר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. חרף האמור, טוענת התובעת כי כלל בעלי היחידות בבית, לרבות הנתבעים, הסכימו לפיצול הנציגות וחברת הניהול בין יחידות המסחר ומגדל המגורים. לשיטתה, אין מחלוקת כי בחודש מאי 2020, עם עזיבת חברת אריאל את ניהול הבית, חל פיצול בין מגדל המגורים לבין יתר היחידות בבית, ומגדל המגורים מינה חברת ניהול ייעודית לעצמו (ראו: סעיפים 32-33 בתצהירו של מר ניב אהרוני, שלא נסתרו על ידי התובעת – ראו עמ' 22-23 לפרוטוקול הדיון מיום 6.2.2025). כן טוענת התובעת כי הנתבעת הגישה במסגרת חקירתו של מר משה אהרוני את הסכם הניהול בין קבוצת אהרוני לחברת אריאל (ת/11) ממנו עולה כי סוכם שחברת אריאל תקים חברות בת ייעודיות אשר אחת ממנה תבצע את שירותי הניהול למגדל מעורב והשנייה למגדל המגורים (סעיף 2.10 להסכם). בנוסף, התובעת הפנתה להסכם הפשרה שניתן לו תוקף של פסק דין ביום 4.8.2021 בין היתר בין הצדדים להליך זה (צורף כנספח 1 לכתב ההגנה), ובמסגרתו נקבעו חיובים שונים ביניהם הנוגעים לניהול מגדל המגורים ולחניון המשמש את מגדל המגורים ויחידות המסחר. טענה נוספת שהעלתה התובעת, היא שמשה אהרוני וניב אהרוני, מבעלי הנתבעות 1-2, נכחו בישיבת האסיפה הכללית ביום 18.9.2019 ואף נבחרו כנציגות מגדל המגורים (צורף כנספח 1 לכתב התביעה).

44. ואולם, איני סבור שיש באמור כדי להעניק לתובעת כל תוקף חוקי המאפשר לגבות כספים לתחזוקת מגדל המגורים בנפרד מיתר יחידות הבית. כלל הוא בידנו, שאין בהתנהלות הצדדים או בהתנהגותם לאורך השנים כדי להעניק תוקף חוקי לנציגות שמינתה את עצמה שלא לפי הכללים הקבועים בחוק המקרקעין, בתב"ע או בהסכמי המכר, כמפורט לעיל (ראו: עניין פאול גרונינגר, בפסקה 17). אין בעובדה שמי ממנהלי הנתבעות נטלו חלק בהליך בחירת אותה נציגות בשנת 2019 כדי לשנות ממסקנתי זו. כמו כן, והוא העיקר – גם אם משמונתה נציגות למגדל המגורים שלא כדין, לא הייתה בידיה כל סמכות למנות חברת ניהול נפרדת למגדל המגורים, או לגבות באופן עצמאי את דמי הניהול עבור מגדל המגורים בלבד.

45. אתייחס גם לבקשת התובעת להשלים טיעוניה בשאלת סיבת עזיבתה של חברת אריאל את ניהול הפרויקט, ואציין כי לא מצאתי נפקות של ממש לשאלה זו. משקבעתי כי הבית מתנהל שלא כדין שעה שהוא מנוהל על ידי מספר נציגויות ומספר חברות ניהול, ממילא אין חשיבות לשאלה מדוע חדלה חברת אריאל לנהל את הבית.

46. התובעת הפנתה גם להוראות הסכם הניהול שנחתם בשנת 2018 בין הנתבעים ובין חברת אריאל (ת/11) כדי לתמוך טענותיה בדבר היותה נציגות חוקית. ואולם, לאחר שעיינתי בהוראות הסכם הניהול, איני סבור שיש בו כדי לסייע לטענות התובעת. הסכם הניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אמנם קובע כי חברת אריאל תפתח שתי חברות בת ייעודיות ונפרדות למגדל המגורים ולמגדל המשולב לצורך ניהולם, וכן קובע כי כל אגף ינוהל באופן נפרד מיתר האגפים תוך הפרדה חשבונאית מלאה (סעיף 5.2). עם זאת, משעה שמדובר בחברת ניהול אחת עימה נכרת ההסכם ביחס לפרויקט כולו, ואותן חברות בת שתפתח לפי ההסכם מצויות בבעלותה, לא מצאתי בכך סתירה להוראות התב"ע ואין באמור כדי להצביע על הפרדת ניהול או היות הבית בית מורכב. לראייה, שגם בהסכם הניהול עצמו נמצא מנגנון ניהול האגפים במשותף וחשוב כללי משותף של נשיאה בהוצאות בין האגפים (סעיף 3.9 להסכם), יתרה מכך – מנגנון לכיסוי תזרים שלילי של אחד האגפים, בין היתר, על ידי הזרמת כספים מיחידות אחרות (סעיף 5.6 להסכם). רוצה לומר, ההסכם קובע כי על אף יצירת שתי חברות בת בתוך חברת הניהול, יש הדדיות בין האגפים באופן המשרת את תכלית הניהול המשותף של הבית בצוותא חדא.

47. מכל מקום, כפי שצוין לעיל – גם אם הנתבעים נהגו שלא כדין, אין הדבר מלמד על כך שלתובעת מעמד כנציגות נפרדת של מגדל המגורים שכן מדובר בבית משותף אחד שטרם נרשם לו תקנון מוסכם והוא אף לא הוכרז כבית מורכב. זאת, בנוסף לעובדה שהתנהלות זו מנוגדת להוראות התב"ע החלות על המקרקעין. משכך, ובהעדר כל הוראה אחרת אין להכיר בפעולותיה ובהחלטותיה של התובעת.

מיקומן של יחידות המסחר אינו משליך על אופן חלוקת ההוצאות של הבית המשותף

48. משהגעתי למסקנה כי מדובר בבית משותף אחד שאינו בית מורכב או הראוי להירשם ככזה, ממילא אין נפקות לשאלת מיקומן של יחידות המסחר. ואולם, משעה שהצדדים טענו באריכות בעניין זה מצאתי להידרש לטענות אלה בקצרה.

49. התובעת טענה כי יש לראות במגדל המגורים והיחידות המסחריות תחתיו כיחידה עצמאית המתחזקת את עצמה. הנתבעים טענו כי יש לראות את כלל יחידות המסחר (הן אלו שבמבנה הסמוך והן אלו שמצויות תחת מגדל הדירות) כנפרדות מדירות המגורים שבמגדל המגורים וכפועל יוצא להפריד את תחזוקת המגורים מיחידות המסחר.

50. ואולם, לידי, אף אחת מהשיטות אין לה על מה לסמוך. כפי שפירטתי לעיל, הבית, החל מיום הקמתו אמור להתנהל כבית משותף אחד, לרבות לעניין אופן הנשיאה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף שבו. זאת, חרף העובדה שבמועד כלשהו החליטו מי מבין בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית להקים נציגות נפרדת שתנהל את דירות המגורים ואת יחידות המסחר המצויות תחתיהן בנפרד מיתר היחידות המסחריות בבית.

51. עיינתי בהוראות הסכם המכר אליהן הפנתה התובעת, והמשותף לכולן, לשיטתה, כי יחידות המסחר המצויות תחת מגדל המגורים מהוות חלק פיזי בלתי נפרד ממגדל המגורים. כך, ה"הואיל" הרביעי להסכם בו נקבע כי "מבנה המגורים... ויכלול כ- 180 דירות מעל קומת לובי ומסחר..."; סעיף 3.12 להסכם לפיו "הקונה מאשר כי ידוע לו כי בקומת הלובי של בניין המגורים תבנה ותפעל קומת מסחר לשימושים המותרים על פי תב"ע"; ולהוראה דומה בסעיף 1.3 למפרט שצורף להסכם המכר לפיו קומת הכניסה לבניין המגורים כוללת שטחי מסחר.

52. ואולם, אין מחלוקת כי מבחינה פיזית יחידות המסחר מצויות תחת מגדל המגורים, אך לטעמי אין בסעיפים הנ"ל שבהסכם המכר – מעבר לציון עובדתי המתאר את הבית מבחינה פיזית. יתרה מכך, הנחה זו סותרת הוראות אחרות בהסכם המכר לפיהן, לפחות בשלב זה מדובר בבית אחד שייתכן כי בהמשך יירשם כבית מורכב "ברוח הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין" כלשון סעיף 12.1 להסכם המכר כלהלן:

"12.1 המוכר יגרום, כי לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום תכנית האיחוד והחלוקה של המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין או ממועד מסירת החזקה בפועל בנכס לקונה, לפי המאוחר ירשם הבניין, לבדו או יחד עם בניינים אחרים שיבנו על המקרקעין, כבית משותף (להלן: "הבית המשותף") לפי הוראות הפרק השישי של חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). היה הבית המשותף מורכב ממספר מבנים או ממספר אגפים, יהיה המוכר רשאי לגרום שרישום הבית המשותף יהיה ברוח הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין".

53. העולה מן האמור, שגם לפי הסכם המכר, עד לרישומו של הבית המשותף מדובר בבית אחד, כאשר לנתבעים נשמרת הזכות לרשום את הבית כבית מורכב. ואולם, בכל מקרה – טרם שהבית נרשם כבית משותף אין הוראה מכוחה ניתן להפריד את ניהולו ולקבוע אלו חלקים שבו יתנהלו באופן נפרד.

סיכום ביניים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/399/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. מאחר שהבית נכון להיום ראוי להירשם כבית משותף אך טרם נרשם; ומאחר שלא ברור האם יירשם כבית מורכב או כבית אחד; וככל שיירשם כבית מורכב לא ידוע האם מגדל המגורים והיחידות המסחריות תחתיו יירשמו בנפרד מיתר היחידות המסחריות; והואיל ולפי הוראות התב"ע החלות על המקרקעין, הסכמי המכר והתנהלות הצדדים עם כינונו של הבית, הבית צריך להיות מנוהל כיחידה אחת – כל אלה מוליכים למסקנה שאין סמכות חוקית לתובעת, הרואה עצמה כ"נציגות מגדל המגורים".

55. לא נעלמה מעיני העובדה, שסביר כי הנתבעים קיבלו במרוצת השנים שירותים כלשהם מהתובעת. עם זאת, עילתה של תביעה זו בחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 שהצדדים לא טענו בעניינה, וממילא אין בסמכותי העניינית לדון בעילה זו (ראו סמכות המפקח על רישום מקרקעין בסעיף 72 לחוק המקרקעין).

56. אשר על כן ומהטעמים המפורטים לעיל, בהיעדר רישום בית משותף יש לראות, לפי שעה, בכל יחידות הבית כבית אחד, באופן שלא ניתן לתת הכשר משפטי להתנהלות החד-צדדית של התובעת, ועל כן אין מנוס מדחיית התביעה.

סיפוח שטחים משותפים על ידי הנתבעים

57. רכיב נוסף בכתב התביעה מתייחס לטענת התובעת, שהנתבעים ייחדו לעצמם חלקים מקומת הלובי של מגדל המגורים הכוללים חדרי שירות וסגרו אותם לשימושם הייחודי. משעה שהגעתי למסקנה כי אין מעמד לתובעת כנציגות מגדל המגורים, הרי שיש לדחות רכיב זה מן הטעם של העדר יריבות. לכן, יש להוסיף את העובדה שכלל לא התבקש על ידי התובעת סעד לסילוק יד, שכן טענה זו נטענה רק בכל הנוגע לאופן חיוב הנתבעים בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ומשנדחתה דרישתה זו של התובעת ממילא אין עוד משמעות לטענה זו.

58. ואולם, גם לגופו של עניין לא מצאתי כי התובעת הרימה את נטל להוכיח טענותיה במישור זה.

59. התובעת מסתמכת על חוות דעת של המודד מר בן נתן מיום 10.12.2020 (נספח 4 לכתב התביעה). בהתאם לחוות הדעת קיימים שני חדרי בלובי מגדל המגורים המשמשים את הנתבעים: האחד, בצד דרום מזרח לבית בגודל 25.6 מ"ר (להלן: **החדר הנעול**), והשני, חדר בגודל 14.0 מ"ר המצוי בצד הדרומי של המגדל שלפי חוות הדעת אמור היה לשמש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כחדר עגלות. על פי חוות הדעת, המדידה נעשתה על בסיס היתר הבנייה (מס' 20170232) שלא צורף לחוות הדעת ולא נכלל בתיק המוצגים מטעם התובעת.

60. ואולם, משלא צורף תשריט למוצגי הצדדים יש קושי לקבוע אם אכן נעשתה השתלטות על רכוש משותף, וזאת בשים לב לכך שאין מחלוקת כי לאורך השנים נעשו שינויים רבים בתוכניות שבאו לידי ביטוי בבקשות לתיקון ההיתר (ראו: עדותה של גב' אולגה מטעם התובעת בעמ' 8 שורות 46-49 לפרוטוקול מיום 6.2.2025). התובעת אף לא טרחה להראות כי התשריט עליו התבססה חוות הדעת מטעמה הוא התשריט האחרון והקובע לעניין חלוקת הרכוש.

61. כמו כן התובעת לא ידעה להצביע באופן מדויק כמצופה ממנה אודות השטחים שסופחו לכאורה על ידי הנתבעים, אלא טענה בעניין באופן כללי בלבד מבלי שהיו לכך תימוכין בחוות הדעת. כך, העידה הגב' אולגה כי נלקח ממגדל המגורים "חדר מחזור" מתוך שניים שהיו מיועדים למגדל המגורים (עמ' 9, שורה 22 לפרוטוקול) – אך טענה זו לא הוזכרה ולו ברמז בחוות הדעת של המודד. כמו כן, התרשמתי כי קביעתו של המודד בנוגע ל"חדר הנעול" עליו השתלטו הנתבעים לא התבססה על אדנים מוצקים. בעדותו ציין כי לא יכול היה להיכנס לחדר הנעול על מנת למדוד אותו שכן נאמר לו על ידי אב הבית כי "החדר מוחזק בידי הקבלן" (עמ' 15, שורה 29 לפרוטוקול). גם התובעת עצמה לא הביאה ראיות לכך שאותו חדר משמש את הנתבעים באופן בלעדי, וגם מטעם זה אין לקבל את התביעה ברכיב זה.

62. בנוסף על האמור יש לציין שהנתבעים הצהירו במסגרת תצהיריהם כי ביום 1.1.2025 הגישו לוועדה המקומית תשריט לצורך מתן צו לרישום הבית המשותף, ועיון בתשריט מעלה חלוקה ברורה בין הרכוש המשותף ליחידות המסחריות. בסופו של יום התשריט אשר יצורף לצו רישום הבית המשותף הוא אשר יקבע את השיוך הקנייני של החלקים השונים במגדל המגורים, וככל שלתובעת השגות בעניין התשריט שיוגש לרישום - עליה להעלותן במסגרת התנגדותה לרישום.

סיכום

63. דין התביעה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/399/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. חרף העובדה שלאחר הסיכומים שיקפתי לצדדים את הלך הדברים, התובעת עמדה על תביעתה, וכפועל יוצא מכך האריכה את ההליך על דרך הגשת השלמת טיעון, דיון הוכחות נוסף והגשת סיכומים. זאת, מעבר לבקשות שונות שהוגשו לאחר הגשת הסיכומים ואף הגשת ערעור שנמשך על ידי התובעת בהמלצת בית המשפט.

65. על כן משעה שהתביעה נדחתה, הגם מטעמים שונים מאלו שהוצגו על ידי הנתבעים, אני סבור כי אין מקום לסטות מן הכלל הקבוע בעניין פסיקת הוצאות לטובת הצד שזכה בתביעתו (ראו: תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018), ולפיכך התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 25,000 ש"ח שישולמו לנתבעים תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, א' באלול תשפ"ה (25.8.25) בהעדר. עותק יישלח.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון